

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Regime Previdenciário (Aposentadoria, Pensão, RPPS)

1. Regimes Previdenciários

Ao tratar do **regime de previdência aplicável aos servidores públicos**, é importante compreender inicialmente o conceito de regime de previdência social e as suas diferentes modalidades.

Existem dois tipos principais de regime: o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. O **regime geral** é aquele que a maioria das pessoas conhece, **administrado pelo INSS e direcionado, principalmente, à iniciativa privada**.

Trata-se de uma previdência voltada para empregados comuns, vinculados a empresas privadas, cujo desconto é feito diretamente no contracheque por meio da contribuição ao INSS.

Por outro lado, há o **regime próprio de previdência social, que é destinado aos servidores públicos**. Esse regime não é gerido pelo INSS, mas sim por uma **entidade pública específica**, vinculada ao ente federativo ao qual pertence o servidor. A definição sobre qual regime será aplicado depende da natureza do vínculo funcional da pessoa com a administração pública.

Na iniciativa privada, a vinculação ao regime geral de previdência social é direta e obrigatória para todos os empregados. Já no caso da administração pública, a questão exige uma análise mais detalhada, pois o tipo de vínculo com o poder público influencia diretamente no regime previdenciário ao qual a pessoa estará sujeita.

Para exemplificar, pode-se começar pelo **servidor temporário**. O temporário é aquele que atua por um período determinado para atender a um interesse público excepcional. Seu vínculo é regido por normas próprias, sendo considerado um **regime jurídico excepcional**.

Em relação à previdência, o servidor temporário contribui para o regime geral de previdência social, ou seja, também para o INSS.

Outro caso é o do **empregado público**. Esse profissional exerce suas funções com base na Consolidação das Leis do Trabalho, sendo, portanto, **celetista**. Assim, o empregado público também se enquadra no regime geral de previdência, contribuindo da mesma forma para o INSS.

O **cargo público em comissão** apresenta uma peculiaridade interessante. Embora o ocupante de um cargo comissionado esteja submetido a um regime estatutário, ou seja, regido pelo estatuto dos servidores públicos civis ou militares, **a sua previdência é vinculada ao regime geral de previdência social**.

Portanto, mesmo tendo um vínculo jurídico estatutário, o comissionado contribui para o INSS. Essa característica destaca a importância de compreender que o tipo de vínculo funcional não define isoladamente o regime previdenciário, sendo necessário observar também o caráter da ocupação do cargo.

Entre todos os vínculos existentes na administração pública, **apenas um está submetido ao regime próprio de previdência social: o servidor público ocupante de cargo efetivo**. Esse servidor possui vínculo estatutário e contribui exclusivamente para o regime próprio, sendo este o foco da análise.

As demais categorias, mesmo que atuem na administração pública, como temporários, empregados públicos ou comissionados, são todas vinculadas ao regime geral, não se submetendo, portanto, às regras específicas do regime próprio.

PREVIDÊNCIA SOCIAL		
VÍNCULO	REGIME	PREVIDÊNCIA
CARGO PÚBLICO EFETIVO	Estatutário	RPPS
CARGO PÚBLICO EM COMISSÃO	Estatutário	RGPS
EMPREGO PÚBLICO	Celetista	RGPS
TEMPORÁRIO	Excepcional	RGPS

2. Regime Próprio de Previdência

A partir desse ponto, a abordagem se concentra no **regime próprio de previdência**, cujas normas estão dispostas no artigo 40 da Constituição Federal. Antes de adentrar nesse artigo, é relevante observar o que estabelece o parágrafo 14 do artigo 37.

Esse dispositivo determina que, quando uma aposentadoria for concedida com base em tempo de contribuição decorrente do exercício de cargo, emprego ou função pública, inclusive aqueles vinculados ao regime geral, **ocorrerá o rompimento do vínculo que gerou esse tempo de contribuição**.

Isso significa que, uma vez que o servidor preencha os requisitos para a aposentadoria e ela seja concedida, o vínculo funcional correspondente é extinto automaticamente. A pessoa deixa de ocupar o cargo na ativa e passa a estar vinculada à inatividade, ou seja, à condição de aposentado.

Art. 37 (...) § 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, acarretará **o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição**.

Esse rompimento do vínculo é uma consequência direta da aposentadoria. Assim, ao se aposentar em razão de determinado cargo, o servidor perde o vínculo com ele, pois o vínculo ativo deixa de existir no momento da transição para a aposentadoria.

Além disso, é vedada a complementação de aposentadorias dos servidores públicos, bem como de pensões por morte destinadas a seus dependentes, salvo nas hipóteses previstas no artigo 40, especialmente aquelas relativas à previdência complementar.

A regra geral impede que se criem mecanismos paralelos de complementação de aposentadorias, garantindo que os proventos sejam estabelecidos dentro dos limites da legislação previdenciária vigente, a não ser nos casos permitidos de previdência complementar.

Em outras palavras, não é possível estabelecer um sistema extraoficial para complementar aposentadorias, a não ser que isso esteja previsto em lei, como no caso da previdência complementar ou da extinção do regime próprio.

Art. 37 (...) § 15. **É vedada a complementação de aposentadorias** de servidores públicos e de pensões por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 40 (de previdência complementar) ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social.

O artigo 40 da Constituição Federal é o dispositivo que trata do regime próprio de previdência social, voltado exclusivamente para os servidores públicos ocupantes de cargo efetivo.

Esse regime possui **natureza contributiva e solidária**, o que significa que seu custeio envolve a participação de diversas partes: os **servidores ativos, os inativos, os pensionistas e o próprio ente federativo, que pode ser a União, os estados, o Distrito Federal ou os municípios**.

Todos contribuem para garantir a sustentabilidade do sistema, respeitando critérios que assegurem o equilíbrio financeiro e atuarial, o que implica em manter o sistema financeiramente viável ao longo do tempo.

Dentro do regime próprio, existem modalidades específicas de aposentadoria. Uma delas é a **aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho**, anteriormente conhecida como **aposentadoria por invalidez**.

Essa modalidade é aplicada quando o servidor público, por motivos diversos, **torna-se incapaz de exercer suas funções**. Contudo, a concessão dessa aposentadoria não é imediata diante de qualquer limitação funcional. A Constituição estabelece que, antes de aposentá-lo, é necessário buscar a readaptação do servidor.

A **readaptação** consiste em realocá-lo para outro cargo que seja compatível com a nova realidade funcional, respeitando suas limitações. Caso não haja possibilidade de readaptação, e a limitação for tão severa que o servidor se torne definitivamente incapaz para o trabalho, aí sim será encaminhado para a aposentadoria por incapacidade permanente.

Importante destacar que essa aposentadoria não significa uma desvinculação definitiva do servidor em relação à possibilidade de retornar à atividade. O órgão de previdência do ente federativo responsável realizará avaliações periódicas para verificar se a condição de incapacidade persiste.

Essas reavaliações, estabelecidas conforme a legislação local, podem ocorrer anualmente ou em prazos definidos, como a cada dois ou cinco anos.

O objetivo é identificar se houve alguma melhora no estado de saúde do servidor. Caso fique constatado que ele recuperou a capacidade para o trabalho, o servidor poderá ser reintegrado ao serviço público por meio do instituto da reversão, retomando, assim, o exercício de suas funções.

Além da aposentadoria por incapacidade permanente, o regime próprio de previdência também contempla outras formas de aposentadoria, como a **aposentadoria compulsória**. Essa modalidade é conhecida informalmente como “**expulsória**”, pois o servidor é **obrigado a se aposentar ao atingir determinada idade, independentemente de sua vontade**.

Nesse caso, o vínculo com o cargo público é encerrado de maneira obrigatória. O servidor não pode optar por continuar em atividade após alcançar esse limite etário.

A Constituição estabelece que essa aposentadoria ocorrerá, obrigatoriamente, aos **75 anos de idade**, conforme previsto em lei complementar. Inicialmente, o limite era de 70 anos, mas houve uma alteração constitucional por meio de uma proposta de emenda, a chamada PEC da Bengala, que ampliou esse limite para até 75 anos.

A mudança foi posteriormente regulamentada por lei complementar, consolidando a obrigatoriedade da aposentadoria aos 75 anos de idade.

Os proventos recebidos na aposentadoria compulsória são proporcionais ao tempo de contribuição. Isso significa que, caso o servidor não tenha atingido o tempo mínimo necessário para obter a aposentadoria com proventos integrais, ele receberá um valor proporcional ao tempo que efetivamente contribuiu para o regime previdenciário.

Por exemplo, um servidor com apenas 10 anos de contribuição ao chegar aos 75 anos receberá um valor proporcional e não o valor integral da aposentadoria.

Outra forma é a **aposentadoria voluntária**, que ocorre por **iniciativa do próprio servidor, desde que cumpridos os requisitos legais**. Ela se diferencia da compulsória exatamente por depender da vontade do servidor, desde que tenha atingido a idade e o tempo de contribuição exigidos.

No âmbito da União, os critérios são **62 anos de idade para mulheres e 65 anos para homens**, desde que também cumpram o tempo mínimo de contribuição estabelecido em lei.

Art. 40 (...) § 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo;

II - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar;

III - no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo.



Tome nota!

Regimes de aposentadoria do regime próprio de Previdência Social:

- Aposentadoria por **incapacidade permanente para o trabalho**;
- Aposentadoria **compulsória**;
- Aposentadoria **voluntária**.

Existe uma **exceção** relevante no caso dos **professores**. O parágrafo 5º do artigo 40 estabelece que, **para os professores da educação básica, as idades mínimas para a aposentadoria voluntária são reduzidas em 5 anos**. Assim, a mulher professora pode se aposentar voluntariamente aos 57 anos e o homem aos 60, desde que preencham os demais requisitos.

Contudo, essa regra aplica-se exclusivamente aos professores que atuam na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio. Professores do ensino superior, cursos técnicos, cursos de capacitação ou preparatórios não estão contemplados por essa redução.

É importante observar que, segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, mesmo quando o professor se afasta da função docente para exercer atividades administrativas dentro da carreira do magistério da educação básica — como, por exemplo, a direção de escola —, ele continua tendo direito à aposentadoria com a redução de idade.

Ou seja, o afastamento temporário da sala de aula para funções da mesma carreira não compromete o benefício.

Nos estados, no Distrito Federal e nos municípios, as regras para a aposentadoria voluntária podem variar. A fixação da idade mínima e demais requisitos depende de emendas às constituições estaduais ou às leis orgânicas municipais.

Essas normas devem respeitar os critérios gerais estabelecidos pela legislação federal, mas podem apresentar particularidades conforme a legislação complementar de cada ente federativo. Portanto, os 62 e 65 anos aplicam-se especificamente ao âmbito da União, enquanto os demais entes têm autonomia legislativa para definir suas próprias exigências.

Os proventos de aposentadoria no regime próprio de previdência social estão submetidos a limites constitucionais bastante claros. Primeiramente, **nenhum servidor pode receber uma aposentadoria inferior ao salário mínimo vigente**.

Art. 40 (...) § 2º Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao valor mínimo a que se refere o § 2º do art. 201 ou superiores ao limite máximo estabelecido para o Regime Geral de Previdência Social, observado o disposto nos §§ 14 a 16.

Essa é uma garantia fundamental prevista na Constituição, que assegura um valor mínimo para a subsistência de qualquer aposentado, independentemente de seu histórico contributivo. Esse valor base não pode ser desrespeitado em nenhuma hipótese.

Por outro lado, há também um **limite máximo, que corresponde ao teto do regime geral de previdência social**. No regime geral, gerido pelo INSS, existe um valor máximo que pode ser pago a título de aposentadoria, e esse teto é periodicamente reajustado.

Por exemplo, se o teto vigente for de R\$6.000, qualquer pessoa que se aposente por esse regime, ainda que tenha tido um salário muito superior durante a vida ativa — como no caso de um executivo que ganhava R\$200.000 mensais —, só poderá receber no máximo o valor estabelecido por esse teto.

Originalmente, o regime próprio de previdência social não estava vinculado a esse limite. No entanto, após a promulgação de uma emenda constitucional, essa limitação passou a ser aplicada também aos servidores públicos vinculados ao regime próprio.

Com isso, aposentadorias concedidas por esse regime também não podem ultrapassar o valor máximo pago pelo INSS. Essa mudança passou a valer especialmente para os novos servidores públicos, ou seja, aqueles que ingressaram após a vigência da nova regra.

Para os servidores que já estavam na carreira antes dessa alteração, aplica-se o princípio do direito adquirido, garantindo-lhes as condições anteriores à emenda.

Quanto aos aposentados e pensionistas que, por direito adquirido, recebem valores acima do teto do regime geral, há outra regra importante: **eles também estão obrigados a contribuir para o regime próprio**.

Mesmo já aposentados, se os valores recebidos ultrapassarem o teto do INSS, essas pessoas devem continuar contribuindo com a previdência, no mesmo percentual aplicado aos servidores ativos.

Art. 40 (...) § 18. Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos.

Por exemplo, se a alíquota de contribuição dos servidores ativos for de 11%, o aposentado que recebe R\$20.000 mensais também deverá contribuir com 11% sobre o valor que excede o teto do regime geral.

O cálculo dos proventos de aposentadoria no regime próprio não segue uma regra única para todos os entes federativos. **Cada ente — União, estados, Distrito Federal e municípios — deve estabelecer uma legislação específica para disciplinar como esse cálculo será feito**.

Art. 40 (...) § 3º As regras para cálculo de proventos de aposentadoria serão disciplinadas em lei do respectivo ente federativo.

Essa legislação define aspectos como quais períodos de contribuição serão considerados, se será utilizada a média de todas as contribuições ou apenas de um percentual das maiores contribuições (como os 80% maiores salários, por exemplo), entre outros detalhes.

Outro ponto importante é que todos os valores de remuneração utilizados no cálculo da aposentadoria deverão ser **atualizados monetariamente**. Isso visa preservar o valor real dos proventos ao longo do tempo.

A forma como essa atualização será feita deve ser prevista na legislação própria de cada ente federativo, podendo estar vinculada a índices oficiais de inflação ou a outros parâmetros definidos em lei. Dessa forma, assegura-se que o servidor não tenha perda de poder aquisitivo no momento da transição para a aposentadoria.

Art. 40 (...) § 17. Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3º serão devidamente atualizados, na forma da lei.

De acordo com o parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, **a regra geral é a vedação de critérios diferenciados para a concessão de benefícios previdenciários no regime próprio de previdência social**.

Isso significa que, de forma ampla, não se pode criar tratamentos distintos ou privilegiados para determinadas categorias ou grupos de servidores públicos. A norma busca assegurar igualdade no acesso aos benefícios, evitando discriminações ou vantagens indevidas, mesmo que propostas por leis específicas.

Art. 40 (...) § 4º É vedada a adoção de requisitos ou critérios diferenciados para concessão de benefícios em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto nos §§ 4º-A, 4º-B, 4º-C e 5º.

No entanto, **essa vedação admite exceções**, desde que previstas expressamente por meio de lei complementar. Em outras palavras, critérios diferenciados de idade ou tempo de contribuição para a aposentadoria só poderão ser aplicados se estiverem amparados por uma legislação complementar devidamente aprovada.

Nesses casos, a diferenciação é permitida por razões justificáveis, geralmente relacionadas a condições especiais de trabalho ou limitações individuais.

O primeiro grupo contemplado por essa exceção são os **servidores com deficiência**. Para esses casos, a Constituição permite a criação de critérios específicos para aposentadoria, tanto em relação à idade quanto ao tempo de contribuição.

A condição de deficiência deve ser comprovada por uma avaliação biopsicossocial, que deve ser realizada por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Essa avaliação é fundamental para garantir que o benefício seja concedido de forma justa, considerando as reais limitações do servidor.

Art. 40 (...) § 4º-A. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores com deficiência, previamente submetidos a avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar.

Outro grupo que pode se beneficiar de critérios diferenciados são os ocupantes dos **cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo e cargos policiais**.

Trata-se de profissões de alto risco, em que a natureza do trabalho impõe maior desgaste físico e psicológico, além de riscos diretos à integridade do servidor. Por essa razão, é constitucionalmente admitido que esses profissionais tenham direito à aposentadoria com idade e tempo de contribuição reduzidos.

Art. 40 (...) § 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144.

Há ainda os **servidores cujas atividades são exercidas com exposição efetiva a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde.**

Nesse caso, a diferenciação se justifica pelo risco à saúde decorrente das condições ambientais de trabalho. A aposentadoria antecipada nesses casos é um reconhecimento dos danos que tais exposições podem causar ao longo do tempo. Porém, é fundamental destacar que essa concessão não pode ser generalizada com base apenas na categoria profissional.

Art. 40 (...) § 4º-C. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de servidores cujas atividades sejam exercidas com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou associação desses agentes, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação.

Por exemplo, não se pode determinar que todos os enfermeiros se aposentem com critérios especiais, pois nem todos estão expostos de forma efetiva a esses agentes. A exposição precisa ser comprovada no caso concreto, independentemente da profissão em si.

Além dessas situações, há ainda o caso dos **professores**, previsto no parágrafo 5º do mesmo artigo. Embora não esteja incluído nas exceções do parágrafo 4º, trata-se também de uma hipótese de critério diferenciado.

Professores da educação básica — que abrange educação infantil, ensino fundamental e ensino médio — têm direito à redução de 5 anos na idade mínima para aposentadoria. Esse benefício, no entanto, só é concedido aos que exerceram efetivamente funções de magistério na educação básica, incluindo atividades como docência ou direção escolar dentro da mesma carreira.

Art. 40 (...) § 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo.

Portanto, embora a regra seja a proibição de critérios diferenciados, a Constituição prevê exceções claras, todas condicionadas à existência de lei complementar. Essas exceções visam proteger grupos que, por suas condições de trabalho ou limitações pessoais, demandam um tratamento previdenciário específico e mais adequado à sua realidade.

A Constituição Federal, no parágrafo 6º do artigo 40, estabelece que, **como regra geral, não é permitida a acumulação de proventos de aposentadoria no regime próprio de previdência social.**

Isso quer dizer que um servidor público, ao se aposentar por esse regime, não pode acumular mais de uma aposentadoria. No entanto, há exceções importantes: essa vedação não se aplica nos casos em que os cargos eram legalmente acumuláveis na ativa.

Portanto, se o servidor exercia dois cargos que a Constituição permite acumular simultaneamente, ele poderá sim receber aposentadorias decorrentes de cada um deles.

Exemplos clássicos incluem dois cargos de professor, um cargo de professor com outro técnico-científico, ou dois cargos na área da saúde com profissões regulamentadas. Nessas situações específicas, a acumulação de proventos de aposentadoria é plenamente permitida, desde que os vínculos também fossem cumuláveis quando em atividade.

Art. 40 (...) § 6º Ressalvadas as aposentadorias decorrentes dos cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta de regime próprio de previdência social, aplicando-se outras vedações, regras e condições para a acumulação de benefícios previdenciários estabelecidas no Regime Geral de Previdência Social.

Quanto à **pensão por morte**, a Constituição garante que seu valor nunca será inferior ao salário mínimo, assegurando uma base mínima para a sobrevivência do dependente.

A pensão é concedida sempre que for a única fonte formal de renda do beneficiário, e as condições para sua concessão são reguladas por lei própria de cada ente federativo. Assim, União, estados, Distrito Federal e municípios possuem autonomia para legislar sobre os critérios de concessão da pensão por morte.

Há ainda um tratamento diferenciado previsto para casos específicos. No **falecimento de servidores ocupantes de cargos de agente penitenciário, agente socioeducativo ou policial, se a morte decorrer de agressão sofrida no exercício da função ou em razão dela**, a Constituição determina que a pensão será tratada de forma diferenciada.

Embora não detalhe exatamente o que muda, ela delega à legislação do respectivo ente federativo a tarefa de estabelecer essas condições especiais. Isso busca reconhecer o risco elevado e a natureza da atividade desempenhada por esses profissionais.

Art. 40 (...) § 7º Observado o disposto no § 2º do art. 201, quando se tratar da única fonte de renda formal auferida pelo dependente, o benefício de pensão por morte será concedido nos termos de lei do respectivo ente federativo, a qual tratará de forma diferenciada a hipótese de morte dos servidores de que trata o § 4º-B decorrente de agressão sofrida no exercício ou em razão da função.

Outro ponto importante é o **reajuste dos benefícios**. Todos os benefícios pagos pelo regime próprio de previdência social devem ser periodicamente reajustados, de forma a preservar seu valor real.

Esse reajuste deve ser feito conforme previsto em lei do respectivo ente federativo, garantindo que os valores recebidos pelos aposentados e pensionistas acompanhem a inflação e não percam poder aquisitivo ao longo do tempo.

Art. 40 (...) § 8º É assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei.

A **averbação de tempo de contribuição** é outro direito garantido. Se um servidor, por exemplo, trabalhou por dez anos como servidor estadual e depois passou em um concurso para a esfera federal, ele poderá levar esse tempo de contribuição consigo.

Isso significa que ele poderá aproveitar o período anterior para completar os requisitos de aposentadoria no novo cargo, mesmo que em outro ente federativo. Essa prática é chamada de averbação, e visa garantir a mobilidade do servidor entre diferentes esferas de governo sem prejuízo à sua contagem de tempo para fins previdenciários.

Art. 40 (...) § 9º O tempo de contribuição federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos §§ 9º e 9º-A do art. 201, e o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade.

Além disso, existe a **contagem recíproca de tempo de contribuição entre o regime geral e o regime próprio de previdência**. Essa contagem permite que o tempo de contribuição em um regime possa ser considerado no outro para fins de aposentadoria, desde que observada a compensação financeira entre os regimes.

Por exemplo, se uma pessoa trabalhou parte da vida na iniciativa privada, contribuindo para o INSS, e depois ingressou no serviço público, ela poderá somar esse tempo para completar os requisitos de aposentadoria no regime próprio, e vice-versa. Isso também se aplica entre os próprios regimes próprios de diferentes entes federativos.

A compensação financeira entre os regimes envolvidos é feita com base em critérios legais, assegurando o equilíbrio entre os sistemas previdenciários.

O parágrafo 10 do artigo 40 da Constituição Federal estabelece de forma clara a **vedação à criação de tempo de contribuição ficto**. Isso significa que nenhuma lei poderá instituir um acréscimo fictício de tempo para fins de aposentadoria, ou seja, um tempo que o servidor não efetivamente trabalhou ou contribuiu. U

Um exemplo disso seria uma norma que previsse, por exemplo, que um servidor que não cometesse faltas graves durante cinco anos e atingisse metas de desempenho receberia automaticamente mais dez anos de tempo de contribuição. Isso seria uma ficção legal, uma criação artificial de tempo, e está expressamente proibido.

O tempo de contribuição precisa ser real, efetivamente prestado e comprovado, não podendo ser concedido por mérito, avaliação ou circunstâncias indiretas.

Art. 40 (...) § 10 - A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.

Outro ponto importante é que **os proventos de aposentadoria, assim como a remuneração dos servidores ativos, estão submetidos ao teto remuneratório constitucional**. Esse teto é determinado com base no subsídio mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal e serve como limite máximo para a remuneração de qualquer servidor no Brasil.

Portanto, ninguém pode receber, a título de aposentadoria, um valor superior ao que recebe um ministro do STF. Além disso, existem subtetos específicos nos estados, municípios e no Distrito Federal, ajustados conforme o nível da administração pública local.

Art. 40 (...) § 11 - Aplica-se o limite fixado no art. 37, XI, à soma total dos proventos de inatividade, inclusive quando decorrentes da acumulação de cargos ou empregos públicos, bem como de outras atividades sujeitas a contribuição para o regime geral de previdência social, e ao montante resultante da adição de proventos de inatividade com remuneração de cargo acumulável na forma desta Constituição, cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, e de cargo eletivo.

O parágrafo 12 do mesmo artigo trata da **aplicação subsidiária das regras do regime geral de previdência social ao regime próprio**. Em outras palavras, ainda que o regime próprio tenha normas específicas, previstas no artigo 40, em caso de omissão ou lacuna legislativa, aplica-se o que estiver estabelecido para o regime geral, desde que essas regras sejam compatíveis.

Essa integração normativa busca garantir coerência e preenchimento de eventuais vazios legais, promovendo maior uniformidade no sistema previdenciário.

Art. 40 (...) § 12. Além do disposto neste artigo, serão observados, em regime próprio de previdência social, no que couber, os requisitos e critérios fixados para o Regime Geral de Previdência Social.

A **previdência complementar** também tem previsão constitucional e surge como uma alternativa para os servidores que desejam aumentar sua renda na aposentadoria. Ela é criada por cada ente federativo — União, estados, Distrito Federal e municípios — mediante lei própria.

O seu objetivo é complementar os valores recebidos no momento da aposentadoria, uma vez que os proventos pagos pelo regime próprio não podem ultrapassar o teto do regime geral de previdência social.

A previdência complementar, **obrigatoriamente, deve seguir o modelo de contribuição definida**. Nesse formato, o servidor conhece previamente quanto vai contribuir e quais são os parâmetros para cálculo do benefício futuro, como rendimento e saldo acumulado.

O valor que o servidor receberá na aposentadoria dependerá do montante que foi acumulado ao longo do tempo, de acordo com a contribuição feita por ele e, eventualmente, pelo ente público.

Essa previdência poderá ser administrada por entidades fechadas ou abertas de previdência complementar e observará, de maneira subsidiária, o disposto no artigo 202 da Constituição, que trata da previdência privada.

Isso significa que, embora haja normas próprias para o setor público, aplicam-se também, quando cabível, os princípios e regras que regem a previdência privada no país.

É importante ainda destacar que os servidores que já estavam no serviço público antes da instituição da previdência complementar no respectivo ente não são obrigados a aderir a ela. A adesão, nesses casos, é facultativa.

Assim, se um município cria sua previdência complementar hoje, os servidores que já estavam no cargo antes dessa instituição têm o direito de optar se querem ou não participar desse novo modelo. A obrigatoriedade só se aplica aos servidores que ingressarem no serviço público após a criação do regime complementar naquele ente.

Art. 40 (...) § 14. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, por lei de iniciativa do respectivo Poder Executivo, regime de previdência complementar para servidores públicos ocupantes de cargo efetivo, observado o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social para o valor das aposentadorias e das pensões em regime próprio de previdência social, ressalvado o disposto no § 16.

Art. 40 (...) § 15. O regime de previdência complementar de que trata o § 14 oferecerá plano de benefícios somente na modalidade contribuição definida, observará o disposto no art. 202 e será efetivado por intermédio de entidade fechada de previdência complementar ou de entidade aberta de previdência complementar.

Art. 40 (...) § 16 - Somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos §§ 14 e 15 poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data da publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar.

O parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal trata da situação do **servidor público que já preenche todos os requisitos para a aposentadoria voluntária, mas opta por permanecer em atividade**. Nesses casos, o servidor tem direito ao chamado **abono de permanência**, um incentivo financeiro para continuar trabalhando mesmo após ter adquirido o direito de se aposentar.

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

Esse abono de permanência corresponde, no máximo, ao valor da contribuição previdenciária que o servidor ainda estaria obrigado a pagar.

Ou seja, se, por exemplo, no respectivo ente federativo a alíquota de contribuição é de 11% sobre a remuneração, esse valor deixa de ser efetivamente descontado do servidor, já que ele o recebe de volta na forma de abono.

Trata-se de uma compensação financeira por sua permanência voluntária no serviço público, até que atinja a idade da aposentadoria compulsória, que atualmente é de 75 anos. Assim, o servidor continua exercendo suas funções normalmente, com o direito de receber esse abono enquanto permanecer em atividade, desde que já tenha os requisitos para se aposentar.

A concessão e o valor exato do abono de permanência, bem como os critérios para seu pagamento, são regulamentados por leis de cada ente federativo. Isso reforça o caráter misto da previdência dos servidores públicos, que combina regras gerais estabelecidas pela Constituição com regras específicas determinadas localmente.

Portanto, embora o direito ao abono de permanência esteja previsto constitucionalmente, sua aplicação prática depende da legislação de cada estado, município ou do Distrito Federal.

Outro ponto fundamental é a **vedação da existência de mais de um regime próprio de previdência social por ente federativo**. Isso significa que, por exemplo, um estado como a Paraíba pode ter apenas um regime próprio, destinado a todos os seus servidores públicos. No caso da Paraíba, essa função é exercida pela PBPrev, a autarquia previdenciária responsável pela gestão do regime.

A Constituição proíbe que o mesmo ente federativo crie múltiplos regimes próprios ou múltiplas entidades gestoras para o mesmo fim. Assim, tanto o regime quanto o órgão responsável por sua administração devem ser únicos dentro de cada ente.

Essa norma tem como objetivo garantir a organização, controle e sustentabilidade do sistema previdenciário público, evitando a fragmentação da gestão previdenciária e a multiplicidade de regras dentro de um mesmo ente.

Isso assegura maior eficiência administrativa e contribui para o equilíbrio financeiro dos regimes próprios. Dessa forma, cada ente — seja a União, um estado, o Distrito Federal ou um município — deve manter apenas um regime próprio de previdência e uma entidade responsável por sua gestão.

§ 20. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento, observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na lei complementar de que trata o § 22.

A Constituição também determina que é **vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social**. Isso está em plena coerência com a proibição de existência de mais de um regime por ente federativo.

Se só é permitido que cada ente tenha um único regime próprio, então naturalmente é proibida a criação de outros além do já existente. A regra é clara: um regime próprio por ente federativo, sem exceções.

Para os regimes próprios que já existem, uma lei complementar federal será responsável por estabelecer as normas gerais de organização, funcionamento e gestão dessas entidades previdenciárias.

Essa lei geral será fundamental para garantir uma padronização mínima entre os diversos entes federativos, oferecendo diretrizes que assegurem a boa governança, a eficiência administrativa e o equilíbrio financeiro dos regimes próprios.

Ela tratará, por exemplo, dos critérios para a estrutura e gestão das entidades, das obrigações dos gestores, dos parâmetros de fiscalização e controle, bem como das condições para migração ao regime geral de previdência social.

Essa mesma lei deverá dispor sobre os requisitos necessários para a extinção de um regime próprio existente e sua consequente migração para o regime geral. Existem muitos municípios no Brasil que, por diversos motivos, não possuem regime próprio de previdência. Nesses casos, esses entes automaticamente utilizam o regime geral, administrado pelo INSS.

A Constituição admite, inclusive, que um município ou mesmo um estado que atualmente possua regime próprio opte por extingui-lo e aderir ao regime geral.

No entanto, essa transição só pode ocorrer se atender aos requisitos estabelecidos pela lei complementar federal, a qual deve tratar detalhadamente do processo de extinção e migração, a fim de garantir segurança jurídica e proteção aos direitos dos servidores.

Essa lei também abordará aspectos cruciais como o modelo de arrecadação, aplicação e utilização dos recursos previdenciários, definindo como esses recursos devem ser administrados. Ela preverá a forma como a União fiscalizará os regimes próprios e como se dará o controle externo e social dessas entidades, fortalecendo a transparência e a responsabilidade na gestão dos fundos previdenciários.

Outro ponto importante que deve constar nessa legislação é a definição de equilíbrio financeiro e atuarial. A manutenção desse equilíbrio é essencial para evitar déficits que comprometam a sustentabilidade dos regimes, sendo necessária uma gestão responsável e transparente dos recursos.

A lei também deve tratar das condições para a instituição de um fundo previdenciário, conforme previsto no artigo 249 da Constituição.

Esse fundo tem a finalidade de garantir os recursos necessários ao pagamento dos proventos de aposentadoria e das pensões dos servidores e seus dependentes. Ele funciona como uma espécie de reserva financeira para assegurar que, mesmo em cenários de crise ou dificuldades fiscais, a previdência continue a funcionar e a cumprir com suas obrigações.

O fundo deve receber os recursos provenientes das contribuições dos servidores e do ente federativo, bem como bens, direitos e ativos de qualquer natureza que estejam vinculados à finalidade previdenciária.

A criação e o fortalecimento desse fundo são medidas fundamentais para evitar o colapso dos regimes próprios, sendo uma das estratégias mais importantes para assegurar sua viabilidade a longo prazo. A lei complementar federal, portanto, assume um papel central na organização e estabilidade dos regimes próprios de previdência social em todo o país.

A Constituição, ao prever a necessidade de uma lei complementar federal para regulamentar os regimes próprios de previdência social, determina que essa norma deve incluir mecanismos específicos para o equacionamento de eventuais déficits. Esses mecanismos são essenciais para garantir a sustentabilidade financeira do sistema e evitar que ele entre em colapso.

A ideia é assegurar que, diante de situações de desequilíbrio entre receitas e despesas previdenciárias, haja soluções estruturadas que permitam o reequilíbrio fiscal do regime, protegendo tanto os servidores quanto os cofres públicos.

Essa lei complementar também deve definir a estruturação do órgão ou entidade gestora responsável pela administração do regime próprio. Essa estruturação deve observar os princípios da boa governança, do controle interno eficaz e da total transparência.

Isso significa que a entidade gestora deve ser organizada de modo a permitir a supervisão de seus atos, a prestação de contas regular e o acompanhamento público de suas atividades, tudo com o objetivo de evitar abusos, desvios e má gestão.

Além disso, a lei deve tratar das **condições e hipóteses para responsabilização das pessoas que atuam direta ou indiretamente na gestão do regime próprio.**

Essa responsabilização deve abranger todos os envolvidos na administração do sistema, desde os dirigentes de autarquias previdenciárias até autoridades como prefeitos, governadores e secretários, caso tenham envolvimento com decisões que afetem a gestão previdenciária.

Isso inclui a criação de um regime disciplinar que permita punir eventuais ilícitos cometidos na administração dos recursos previdenciários, considerando a seriedade e a relevância desse patrimônio, que pertence aos servidores públicos.

Outro aspecto importante a ser disciplinado pela lei complementar diz respeito às condições para que o regime próprio de previdência possa aderir a consórcios públicos. Esses consórcios podem ser uma alternativa de gestão compartilhada ou integrada entre diferentes entes federativos, buscando otimização de recursos, redução de custos e melhoria na prestação dos serviços previdenciários.

A norma também precisa estabelecer parâmetros para a apuração da base de cálculo e para a definição das alíquotas de contribuição, tanto ordinárias quanto extraordinárias.

Embora a União não vá fixar os valores específicos das alíquotas para todos os entes, ela fornecerá diretrizes e critérios objetivos que os estados, municípios e o Distrito Federal devem observar ao definir suas próprias contribuições. Isso garante uma padronização mínima que respeita as especificidades locais, mas ao mesmo tempo impede a adoção de práticas arbitrárias ou irresponsáveis.

Esses critérios podem incluir fatores como a evolução demográfica dos servidores, o histórico de receitas e despesas do regime, as projeções atuariais de médio e longo prazo, entre outros elementos relevantes. O objetivo é garantir que cada ente federativo possa estabelecer suas alíquotas de forma técnica e fundamentada, assegurando a saúde financeira do sistema previdenciário e protegendo os direitos dos servidores públicos ao longo do tempo.

§ 22. Vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, lei complementar federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre:

- I - requisitos para sua extinção e consequente migração para o Regime Geral de Previdência Social;
- II - modelo de arrecadação, de aplicação e de utilização dos recursos;
- III - fiscalização pela União e controle externo e social;
- IV - definição de equilíbrio financeiro e atuarial;
- V - condições para instituição do fundo com finalidade previdenciária de que trata o art. 249 e para vinculação a ele dos recursos provenientes de contribuições e dos bens, direitos e ativos de qualquer natureza;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)
- VI - mecanismos de equacionamento do déficit atuarial;
- VII - estruturação do órgão ou entidade gestora do regime, observados os princípios relacionados com governança, controle interno e transparência;
- VIII - condições e hipóteses para responsabilização daqueles que desempenhem atribuições relacionadas, direta ou indiretamente, com a gestão do regime;
- IX - condições para adesão a consórcio público;
- X - parâmetros para apuração da base de cálculo e definição de alíquota de contribuições ordinárias e extraordinárias.

Resumo

1. Regimes de Previdência Social:

- Regime Geral de Previdência Social (RGPS): Gerido pelo INSS, aplicado aos trabalhadores da iniciativa privada, temporários e empregados públicos (celetistas).
- Regime Próprio de Previdência Social (RPPS): Aplicado exclusivamente aos servidores públicos ocupantes de cargo efetivo; gerido por entidade pública específica.

2. Aposentadorias no RPPS:

- Por incapacidade permanente (antiga invalidez)
 - Deve haver tentativa de readaptação antes da aposentadoria.
 - Sujeita a reavaliações periódicas para verificar permanência da incapacidade.

- Possível reversão se o servidor recuperar a capacidade.
- Compulsória
 - Ocorre aos 75 anos (regra atual após a PEC da Bengala).
 - Proventos são proporcionais ao tempo de contribuição.
- Voluntária
- Idade mínima: 62 anos (mulheres) e 65 anos (homens) na União.
- Para professores da educação básica: redução de 5 anos.
- Estados, DF e municípios estabelecem regras próprias por legislação local.

3. Regras Financeiras e de Cálculo:

- Proventos
 - Não podem ser inferiores ao salário mínimo.
 - Não podem ultrapassar o teto do RGPS.
 - Aposentados que recebem acima do teto devem contribuir com a mesma alíquota dos ativos.
 - Regras de cálculo variam conforme a lei de cada ente federativo.
- Reajuste
 - Deve preservar o valor real do benefício.
 - Feito conforme índices definidos em lei do respectivo ente.

4. Exceções e Critérios Diferenciados:

- Vedação à criação de critérios diferenciados, salvo:
 - Servidores com deficiência (com avaliação biopsicossocial).
 - Cargos de agente penitenciário, socioeducativo e policial.
 - Servidores expostos a agentes nocivos (desde que comprovado caso a caso).
 - Professores da educação básica (parágrafo 5º).

5. Acumulação de Benefícios:

- Proventos de aposentadoria: vedada a acumulação, salvo se os cargos forem acumuláveis na ativa (ex: dois cargos de professor).
- Pensão por morte:
 - Nunca inferior ao salário mínimo.
 - Concedida nos termos da lei do ente federativo.
 - Regras especiais em caso de morte violenta de policiais, agentes penitenciários e socioeducativos.

6. Contagem de Tempo e Averbação:

- Possível a averbação de tempo de contribuição entre entes federativos.
- Contagem recíproca entre o regime geral e o regime próprio, com compensação financeira entre os regimes.

7. Vedações e Estrutura do RPPS:

- Vedado o tempo de contribuição ficto (não efetivamente trabalhado).
- Proventos também estão sujeitos ao teto remuneratório constitucional.
- Aplicação subsidiária das regras do RGPS ao RPPS em caso de omissão (parágrafo 12).

8. Previdência Complementar:

- Criada por lei de cada ente federativo.
- Modalidade: contribuição definida.

- Sujeita ao teto do RGPS.
- Administra-se por entidade aberta ou fechada, observando o artigo 202 da CF.
- Servidores que já estavam no cargo antes da criação da previdência complementar não são obrigados a aderir.

9. Abono de Permanência:

- Concedido ao servidor que já pode se aposentar, mas opta por continuar.
- Valor: até o limite da contribuição previdenciária.
- Pago até a aposentadoria compulsória.
- Regras estabelecidas por lei do ente federativo.

10. Gestão do RPPS e Lei Complementar Federal:

- Só pode haver um RPPS e uma entidade gestora por ente federativo.
- Vedada a criação de novos RPPS.
- Lei complementar federal deverá:
 - Estabelecer normas gerais de organização, funcionamento e gestão.
 - Tratar da extinção e migração para o RGPS.
 - Definir regras para arrecadação, aplicação e uso de recursos.
 - Estabelecer formas de fiscalização e controle.
 - Criar parâmetros de equilíbrio financeiro e atuarial.
 - Dispor sobre a criação de fundos previdenciários (art. 249).
 - Estabelecer mecanismos de responsabilização de gestores.
 - Fixar critérios para definição da base de cálculo e alíquotas de contribuição.

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
